

**O que é este documento**

Este documento reúne, para cada dispositivo novo ou alterado do texto-base consolidado, a manifestação ou o bloco de trabalho que originou a mudança, seguido do texto integral do dispositivo. As notas foram retiradas do texto oficial do Regimento (que traz apenas o dispositivo, sem anotação) e reunidas aqui para consulta e rastreabilidade do processo da Comissão.

EM-017 — acatada

Art. 6º. É vedado o exercício de qualquer atividade comercial, empresarial ou a prestação remunerada de serviços a terceiros, tanto nas áreas comuns quanto nas unidades autônomas, por serem incompatíveis com a destinação residencial do Edifício estabelecida na Convenção Condominial.

Parágrafo único. Excetua-se da vedação prevista no caput as atividades pontuais expressamente autorizadas pela Administração, tais como aulas, orientação profissional individual e eventos organizados pelo próprio condomínio, observadas as condições específicas eventualmente estabelecidas neste Regimento, em Norma ou em procedimento operacional.

§ 2º. Não caracteriza atividade vedada pelo caput o trabalho remoto ou a atividade profissional ou intelectual exercida no interior da unidade autônoma, sem atendimento habitual ao público, publicidade externa, estoque relevante de mercadorias, circulação anormal de pessoas ou veículos, ou perturbação à segurança, ao sossego ou à salubridade do condomínio.

EM-005 — acatada

Art. 21-A. O condômino poderá fazer-se representar em Assembleia Geral por procurador, mediante instrumento de mandato que indique especificamente a Assembleia a que se refere, admitida a procuração em meio físico ou digital.

§ 1º. A procuração digital será enviada à Administração em seu formato nativo, com assinatura por certificado ICP-Brasil, plataforma gov.br em nível prata ou ouro, ou outra que assegure autenticidade, integridade e rastreabilidade, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da abertura da Assembleia.

§ 2º. Nenhum procurador poderá representar número de condôminos superior ao limite máximo de procurações por outorgado fixado na Convenção Condominial, além de si mesmo quando também condômino.

EM-006 — acatada

Art. 23. A Assembleia Geral será convocada pelo Síndico, pelo Conselho ou por condôminos que representem, no mínimo, um quarto das frações ideais do condomínio, observado o disposto na Convenção Condominial.

§ 1º. O edital de convocação deverá conter, no mínimo:

- I. a identificação da Assembleia;
- II. a data, o horário e o local de sua realização;
- III. a modalidade de realização da Assembleia, quando presencial, eletrônica ou híbrida;
- IV. a ordem do dia, redigida de forma clara, objetiva e específica; e
- V. as informações necessárias à adequada compreensão das matérias submetidas à deliberação.

§ 2º. O edital será divulgado com antecedência mínima de 10 (dez) dias, na forma prevista na Convenção Condominial.

§ 3º. Sempre que a matéria constante da ordem do dia envolver obras, investimentos, contratação de serviços, aquisição de bens, alterações orçamentárias ou qualquer decisão de impacto patrimonial relevante, a documentação de suporte permanecerá disponível aos condôminos desde a divulgação do edital.

EM-006 — acatada

Art. 24. Qualquer condômino poderá requerer a inclusão de matéria na ordem do dia de Assembleia já convocada, no prazo de até 2 (dois) dias contado da divulgação do edital.

§ 1º. Compete a quem convocou a Assembleia decidir motivadamente sobre o requerimento, cabendo à própria Assembleia, por maioria simples dos presentes, deliberar sobre a inclusão da matéria no início dos trabalhos, em caso de recusa.

§ 2º. Quando a matéria requerida envolver a aprovação, alteração ou revogação de norma ou política condominial, o condômino apresentará, em conjunto com o requerimento, o texto integral da proposta, observado o disposto no art. 25.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado (nomenclatura)

Art. 35. Emenda de Tramitação é a proposta de alteração de texto submetido à deliberação da Assembleia, classificando-se em:

- I. de redação, quando propõe correção de redação a parte do texto, sem alteração de mérito;
- II. supressiva, quando propõe a retirada de parte do texto;
- III. aditiva, quando propõe o acréscimo de conteúdo ao texto;
- IV. modificativa, quando propõe nova redação a parte do texto, com alteração de mérito; ou
- V. substitutiva, quando propõe a substituição integral do texto por outro.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado (nomenclatura)

Art. 36. Somente será admitida Emenda de Tramitação que verse sobre matéria constante da ordem do dia, cabendo ao Presidente da Mesa recusar, motivadamente, emenda estranha à matéria em apreciação, ressalvado recurso à própria Assembleia.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado (nomenclatura)

Art. 37. O texto de toda Emenda de Tramitação apresentada será divulgado aos presentes antes de submetida a debate e votação, vedada sua apreciação sem que os condôminos tenham tido acesso ao seu conteúdo integral.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado (nomenclatura)

Art. 38. Havendo Emenda de Tramitação, a votação observará a seguinte ordem:

- I. emenda substitutiva, quando admitida para a matéria em apreciação;
- II. demais emendas, na ordem em que apresentadas;
- III. texto-base, com as emendas aprovadas incorporadas.

Parágrafo único. A rejeição da emenda substitutiva não prejudica a apreciação das demais emendas nem do texto-base.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado (nomenclatura e distinção frente à Alteração do Regimento)

Art. 39. Toda Emenda de Tramitação será aprovada por maioria simples dos presentes, independentemente do quórum exigido para a matéria principal.

Parágrafo único. A aprovação de Emenda de Tramitação não supre o quórum exigido para a aprovação do texto-base por ela alterado, que permanecerá sujeito ao quórum próprio da matéria, nos termos da legislação vigente, da Convenção Condominial e deste Regimento, não se confundindo a Emenda de Tramitação com a Alteração do Regimento Interno de que trata o art. 383, ato de aprovação definitiva sujeito a quórum próprio.

EM-013a — acatada

Art. 53. Compete exclusivamente à Assembleia Geral deliberar sobre a perda do mandato dos ocupantes de cargos eletivos, observados a legislação vigente, a Convenção Condominial e este Regimento.

§ 1º. A rejeição da prestação de contas não implicará, por si só, a perda automática do mandato, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis pela Assembleia Geral.

§ 2º. A perda do mandato de qualquer ocupante de cargo eletivo por voto de desconfiança será deliberada pela Assembleia Geral pelo voto da maioria absoluta dos membros presentes, dispensado quórum de instalação especial, observado o disposto na Cláusula Vigésima Nona da Convenção Condominial e no art. 1.349 do Código Civil.

EM-013d — acatada

Art. 59. Compete ao Conselho:

- I. fiscalizar os atos da administração condominial, verificando sua conformidade com a legislação vigente, a Convenção Condominial, este Regimento e as deliberações da Assembleia Geral;
- II. acompanhar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa do condomínio;
- III. examinar, a qualquer tempo, a documentação administrativa, financeira, contábil, patrimonial e contratual do condomínio;
- IV. emitir parecer sobre a prestação anual de contas do Síndico e sobre outras matérias submetidas à sua apreciação;
- V. emitir parecer sobre a proposta orçamentária, suas alterações e os créditos adicionais, quando cabível;
- VI. acompanhar o cumprimento das deliberações da Assembleia Geral;
- VII. recomendar medidas corretivas, preventivas ou de aperfeiçoamento da gestão condominial;
- VIII. comunicar à Assembleia Geral as irregularidades relevantes de que tiver conhecimento;
- IX. emitir parecer, sem caráter decisório, sobre os recursos administrativos interpostos contra decisão do Síndico, na forma do Capítulo VIII deste Regimento;
- X. exercer as demais atribuições previstas na legislação vigente, na Convenção Condominial e neste Regimento.

Parágrafo único. Os pareceres emitidos pelo Conselho deverão ser fundamentados, formalizados por escrito e integrar os registros administrativos do condomínio, permanecendo disponíveis para consulta pelos condôminos na forma prevista neste Regimento.

EM-013d — acatada

Art. 63. O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 1º. Cabe à reunião ordinária, entre outras atribuições:

- I. emitir parecer, de ofício, sem caráter decisório, sobre todas as multas aplicadas pelo Síndico e regularmente comunicadas desde a última reunião, podendo recomendar sua manutenção ou revisão; e
- II. acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial do condomínio no período, sem prejuízo da prestação de contas anual à Assembleia Geral.

§ 2º. Acolhida pelo Síndico a recomendação de revisão referida no § 1º, I, o condômino terá direito ao ressarcimento dos valores eventualmente pagos, com a devida correção; não acolhida a recomendação, o condômino poderá valer-se dos recursos administrativos previstos no Capítulo VIII deste Regimento.

§ 3º. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer membro do Conselho.

§ 4º. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de seus membros, salvo disposição diversa da legislação vigente, da Convenção Condominial ou deste Regimento.

§ 5º. As reuniões serão registradas em ata, contendo, no mínimo, a identificação da reunião, a data, o horário de início e de encerramento, o local e a modalidade de realização, a identificação dos participantes, as matérias apreciadas, as deliberações adotadas, os respectivos fundamentos e, quando houver, os votos divergentes.

§ 6º. Os pareceres e as recomendações do Conselho terão natureza opinativa e não vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Síndico e as deliberações da Assembleia Geral.

§ 7º. Os pareceres e as deliberações do Conselho deverão ser fundamentados, observado o princípio da motivação previsto neste Regimento.

§ 8º. O membro do Conselho que divergir da conclusão majoritária poderá requerer que conste em ata voto fundamentado em separado, o qual integrará o respectivo parecer ou registro da reunião.

EM-013c — acatada parcialmente (removido apenas o limite de uma única reeleição)

Art. 64. O Síndico é o representante legal e o administrador executivo do condomínio, competindo-lhe executar as deliberações da Assembleia Geral, administrar o condomínio e praticar todos os atos necessários à sua gestão, observadas a legislação vigente, a Convenção Condominial, este Regimento e as deliberações da Assembleia Geral.

§ 1º. O Síndico poderá ser condômino ou profissional contratado, observado o disposto na legislação vigente, na Convenção Condominial e na Seção V deste Regimento.

§ 2º. O mandato do Síndico, seja ele condômino ou profissional, será de 1 (um) ano, permitida a reeleição, observado o disposto na Convenção Condominial.

Bloco 3+4 — Reestruturação do Procedimento Administrativo — revogado

Art. 68. (Revogado). Matéria disciplinada nos arts. 353-A a 353-F e 376-A a 376-D deste Regimento.

EM-003 — acatada

Art. 73. O Síndico que deixar o cargo entregará ao seu sucessor, mediante termo circunstanciado, no mínimo:

- I. no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da posse do sucessor:
- II. no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da posse do sucessor:

§ 1º. A entrega será formalizada por termo circunstanciado, assinado pelo Síndico que deixa o cargo e pelo seu sucessor, contendo a relação dos documentos, bens e informações entregues, bem como eventuais ressalvas.

§ 2º. Havendo recusa de qualquer das partes em assinar o termo, tal circunstância será registrada, sem prejuízo da validade da entrega efetivamente realizada.

Bloco 1 — Valor-alvo dos Fundos Condominiais — acatado

Art. 134. Os recursos de cada fundo permanecerão contabilmente individualizados, vedada sua utilização para finalidade diversa daquela que motivou sua constituição, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Convenção Condominial, neste Regimento, ou autorizadas pela Assembleia Geral nos termos do art. 134-A.

Parágrafo único. A individualização contábil dos fundos condominiais independe da manutenção de contas bancárias distintas, devendo a Administração adotar controles que permitam identificar, a qualquer tempo, a origem, a movimentação, a aplicação e o saldo de cada fundo, vedada sua confusão com os recursos destinados às despesas ordinárias do condomínio.

EM-018 — acatada, com ressalva (reescrita em ordem direta; crase original mantida por estar correta)

Art. 153. O condômino deverá permitir o acesso à sua unidade sempre que indispensável à realização de obras, reparos, inspeções, vistorias ou intervenções necessárias à preservação da segurança, da integridade das instalações comuns ou à prevenção de danos, mediante prévia comunicação da Administração, ressalvadas as situações de urgência ou emergência.

Parágrafo único. O acesso previsto no caput limitar-se-á ao tempo, ao local e às atividades estritamente necessárias à realização da intervenção, preservando-se, sempre que possível, a privacidade, a segurança e o regular uso da unidade.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado

Art. 208. O cancelamento de reserva de área comum poderá sujeitar o responsável à retenção de natureza contratual de até 100% (cem por cento) do valor da taxa prevista no art. 207, na forma do art. 336-A, III, deste Regimento, conforme os prazos e a graduação estabelecidos no Calendário Anual das Áreas Comuns.

Vagas de Moto e Bicletário — acatado

Art. 286-A. Cada unidade poderá requerer a alocação de tantos ganchos quantos correspondam às bicicletas efetivamente cadastradas em seu favor, nos termos do art. 283, competindo como grupo único no processo de alocação de que trata esta Subseção.

Vagas de Moto e Bicletário — acatado

Art. 293-A. As vagas de motocicleta não vinculadas a unidade autônoma destinam-se ao estacionamento de motocicletas de propriedade de condômino ou morador, observados os procedimentos operacionais estabelecidos pela Administração.

EM-024 (bloco de blindagem) — acatado

Art. 336-A. Para os fins deste Regimento:

- I. penalidade é a sanção aplicada em decorrência de infração, sujeita integralmente ao procedimento e às garantias previstos neste Capítulo;
- II. ressarcimento é o valor correspondente ao prejuízo material efetivamente comprovado causado ao condomínio, não podendo superar o dano apurado;
- III. taxa ou retenção de natureza contratual é a cobrança vinculada ao uso, à reserva ou ao cancelamento de área comum sujeita a agendamento, calculada segundo critérios objetivos fixados em Norma Interna, não tendo natureza sancionatória e não se sujeitando às garantias processuais deste Capítulo, salvo disposição expressa em sentido diverso.

Parágrafo único. Penalidade, ressarcimento e taxa ou retenção de natureza contratual podem ser cumulados quando tiverem fundamentos distintos, vedado o enriquecimento sem causa do condomínio.

EM-013b e EM-013f — acatadas (remissão passa a ser direta à lei; corrigido erro de remissão cruzada à Convenção); Bloco 2 — Ajuste dos Percentuais de Multa — acatado

Art. 349. A multa será calculada sobre o valor da Taxa Condominial Ordinária vigente na data da decisão, observados os seguintes percentuais, conforme a classificação da infração:

- I. infração leve: 10% (dez por cento);
- II. infração média: 25% (vinte e cinco por cento);
- III. infração grave: 50% (cinquenta por cento); e
- IV. infração gravíssima: 100% (cem por cento).

Parágrafo único. Os percentuais previstos neste artigo aplicam-se a todas as infrações reguladas por este Regimento, inclusive as relativas ao uso de garagens, vagas e áreas de circulação de veículos, classificadas na forma do art. 292, sem prejuízo da multa agravada por descumprimento reiterado dos deveres condominiais, de até o quádruplo da contribuição condominial, ou por comportamento antissocial reiterado, de até o décuplo, cuja aplicação compete privativamente à Assembleia Geral, observado o quórum de 3/4 (três quartos) dos condôminos restantes previsto no art. 1.337 do Código Civil.

Bloco 3+4 — Reestruturação do Procedimento Administrativo — acatado

Art. 353-A. É assegurado a todo condômino, morador ou usuário do condomínio o direito de dirigir à Administração e, nas hipóteses em que a matéria for de sua competência, ao Conselho, petição de qualquer natureza, inclusive pedido de autorização, de esclarecimento, de providência ou outro pedido não expressamente previsto neste Regimento.

Parágrafo único. O exercício do direito de petição não poderá sujeitar o requerente a qualquer forma de retaliação, restrição indevida ou tratamento discriminatório.

Ajuste de coerência com o caráter opinativo do Conselho (arts. 59 e 63) — identificado durante a consolidação, acatado

Art. 366. O Conselho emitirá parecer sobre o recurso, sem caráter decisório, podendo recomendar:

- I. a manutenção da decisão recorrida;
- II. sua reforma total ou parcial;
- III. a realização de nova instrução; ou
- IV. o reconhecimento de nulidade processual.

Ajuste de coerência com o caráter opinativo do Conselho (arts. 59 e 63) — identificado durante a consolidação, acatado

Art. 367. Acolhida pelo Síndico a recomendação de reforma, de anulação ou de realização de nova instrução, a decisão será revista de ofício pela Administração, independentemente de novo recurso.

Parágrafo único. Não acolhida a recomendação, ou recomendada a manutenção da decisão recorrida, caberá recurso à Assembleia Geral, que decidirá em caráter definitivo, incluído na pauta da primeira Assembleia Geral que puder apreciá-lo, ordinária ou extraordinária, observado o disposto na Convenção Condominial.

Bloco 3+4 — Reestruturação do Procedimento Administrativo — acatado

Art. 376-A. Esta Seção disciplina o procedimento aplicável às petições dirigidas à Administração ou ao Conselho que não tenham por objeto a apuração de infração administrativa, aplicando-se, no que couber, as disposições da Subseção I da Seção IV deste Capítulo.

Vagas de Moto e Bicletário — acatado

Art. 384-A. Os ocupantes atuais dos ganchos do bicicletário ficam automaticamente habilitados, dispensado o sorteio inicial de que trata o art. 286-C, desde que regularizem o cadastro exigido pelo art. 283 no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da entrada em vigor deste artigo, sob pena de liberação do gancho para a lista de pedidos pendentes.

Parágrafo único. A primeira deliberação de que trata o art. 286-G ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária imediatamente subsequente à entrada em vigor deste artigo.